مرسوم تنفيذي رقم 02-470

مؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002

يتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل

إن رئيس الحكومة،

- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادة 132 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية.

يرسم ما يأتي :

المادّة الأولى : تطبيقا للقانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادة 132 منه، يحدد هذا المرسوم قائمة المواد الخاضعة لرخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وكذا كيفيات دراستها ومنحها والإجراءات المتصلة بذلك.

الفصل الأول

القائمة

المادّة 2 : قائمة المواد التي يمكن استغلالها تحت نظام مقالع الحجارة والمرامل كما هو محدد في المادة 22 من قانون المناجم، المذكور أعلاه غي كما يأتي :

الحصاة الملساء، الركام، الرمل الغرانيتي، قشور الفليس، بقايا الكلس، الجمعر (الصلصال)، الحجر النضيد، وغيرها من الخامات المعدنية.

تضبط الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بالتعاون مع السلطات المحلية مواقع رفع هذه المواد.

كيفيات دراسة الرخصة ومنحها وإجراءات ذلك

المادّة 3 : لا يمكن الشروع في نشاط استغلال مقالع الحجارة والمرامل إلا على أساس وثيقة إدارية تتضمن الترخيص باستغلال مقالع الحجارة والمرامل، تسلّمها الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.

وتكون هذه الوثيقة الإدارية مؤقتة وقابلة للإلغاء.

المادّة 4 : تمنح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل في إطار إنجاز مشاريع مسجلة في البرامج البلدية والقطاعية أو كل برنامج تنمية وطني آخر.

وتخول هذه الرخصة صاحبها الحق في رفع كمية المواد المقررة لحاجات المشاريع المذكورة في الفقرة السابقة.

المادّة 5 : تسلم الرخصة إلى شخص طبيعي أو معنوي جزائري.

المادّة 6 : تبلغ المساحة القصوى المرخص بها في المساحة من أجل استغلال مقلع للحجارة أو مرمل هكتارا واحدا (1)

المادّة 7 : يودع الشخص الطبيعي أو المعنوي الجزائري ملف طلب الرخصة لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في أربع(4) نسخ مقابل وصل استلام.

ويشتمل الملف على المعلومات الآتية :

- الاسم واللقب والعنوان عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، أو التسمية والقانون الأساسي وصفة صاحب الطلب عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي،
- طبيعة المواد المطلوبة ووجهتها،
- تحديد مكان الموقع وكذا الإحداثيات الجغرافية الدقيقة للمساحة الإجمالية،
- برنامج رفع المواد المقرر رفعها في الفترة المطلوبة وكمية ذلك،
- مدة النشاط المطلوب،
- الطبيعة القانونية للأرض الواجب ممارسة النشاط فوقها.

يرفق هذا الملف بما يأتي :

- مخطط على سلم 500 / 1،
- مذكرة عن مدى تأثير النشاط في البيئة والتدابير المتخذة من أجل التقليل منها وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية.

المادّة 8 : تقوم مصالح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، بمجرد قبول الطلب، بإحالة الملف كاملا والمشتمل على الوثائق والمعلومات المناسبة إلى الولاية أو الولايات المعنية للشروع في التحقيق الإداري.

المادّة 9 : يقوم الوالي المختص إقليميا، بمجرد استلام الولاية (أو الولايات) الملف، بإعلام المصالح المؤهلة في الولاية وفي البلديات التي يعتزم القيام بالنشاط فوق إقليمها وذلك قصد الشروع في التحقيق الإداري.

وعلى إثر هذا التحقيق، يقدم الوالي رأيه في الاستمارة المقررة لهذا الغرض والمرفقة بالملحق الأوّل بهذا المرسوم في أجل أقصاه شهرين (2) إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.

وفي غياب الرد في غضون هذا الأجل يعتبر الرأي إيجابيا.

المادّة 10 : تفصل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في الطلب في أجل أقصاه أربعة (4) أشهر بعد التصريح بقبوله.

إذا فضت دراسة الطلب إلى رفضه، ترسل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إلى صاحب الطلب تبليغا يشتمل على أسباب الرفض.

وإذا أفضت دراسة الطلب إلى منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، فإن الوكالة الوطنية لممتلكات المنجمية تعدّ هذه الرخصة لصالح طالبها بعد أن يسدّد هذا الأخير حق إعداد الوثائق والرسم المساحي والتسبيق الاحتياطي لإتاوة الرفع ويوقّع على دفتر الأعباء الذي يرفق نموذجه في الملحق الثاني بهذا المرسوم.

ترسل نسخة من الرخصة إلى الوالي المختص إقليميا.

المادّة 11 : تقيد رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل في السجل الذي تفتحه لهذا الغرض الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وتوضح العناصر الآتية :

- اسم الشخص الطبيعي ولقبه أو تسمية الشخص المعنوي،
- نوع المواد المطلوبة ووجهتها،
- الإحداثيات الجغرافية الدقيقة لقمم المساحة ومساحة ذلك،
- كميات المواد المقرر رفعها،
- أجل النشاط وتاريخ منح الرخصة وتاريخ نهاية صلاحيتها.

المادّة 12 : يقوم صاحب الرخصة في خلال الشهرين (2) اللذين يليان تاريخ منحه رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل برسم حدود المساحة.

ويتمثل رسم حدود المساحة، الذي يجب ألاّ يكون بالمواد الصلبة، في وضع أوتاد مرئية بسهولة في كل قمة من قمم المضلع غير أن المسافة بين كلّ علامة حدّ لا ينبغي أن تتجاوز 250 مترا.

المادّة 13 : تصبح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل باطلة بمجرد أن تكون المساحة التي يمارس فيها نشاط استغلال مقالع الحجارة والمرامل مشمولة جزئيا أو كليا ضمن مساحة ممنوحة بموجب سند منجمي، ويتم إعلام صاحب الرخصة قبل شهر بذلك.

المادّة 14 : يمنع استعمال مواد المتفجرات لاستخراج المواد المذكورة في المادة 2 أعلاه.

المادّة 15 : إذا لم يقم صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل باستخراج الكميات المنصوص عليها في هذه الرخصة في الأجل المحدد فإنه يمكنه أن يتقدم بطلب رخصة جديدة لرفع الكميات الباقية.

ويشتمل الطلب على مراجع رخصة الاستغلال الأولى.

ويكون مرفقا بالوثائق الآتية :

- تقرير عن أشغال الاستغلال المنجز في إطار الرخصة الأولى يشتمل على المعلومات المتعلقة بالحجم الإجمالي للمادة المرفوعة والمسوقة،
- مخطط جديد للرفع على سلم 500 / 1،
- تقرير عن أشغال إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية،
- الإنتاج الجديد المتوقع،
- دفتر الأعباء المحيّن،

- وصولات دفع إتاوة الاستخراج، وعند الاقتضاء، الرسم المساحي للسنة المالية المنصرمة.

المادّة 16 : تفصل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في مدى قابلية العريضة استنادا إلى التقرير الذي تعده شرطة المناجم والذي يحدد الكميات المستخرجة فعلا والكميات الباقية وكذا مدة ذلك وفي حالة القبول، تعد الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية رخصة جديدة في نفس الشكل والكيفية والإجراءات التي أفضت إلى منح الرخصة الأولى.

الفصل الثالث

الحقوق والواجبات

المادّة 17 : بشرط اتفاق بالتراضي بين الملاّك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية وصاحب الرخصة، يجوز لهذا الأخير أن يحوز، في داخل المساحة المحددة في الرخصة، الأراضي الضرورية لأشغال الاستغلال.

تتم حيازة الأراضي بالتزام تعاقدي بين مختلف الأطراف.

وفي حالة عدم حصول الاتفاق بالتراضي، تلغى الرخصة المسلّمة.

المادّة 18 : لا يجوز القيام بأي عمل في الأراضي الواقعة بداخل المساحة الممنوحة باستثناء مسلك دخول ضروري لنقل المواد المرفوعة بعد اتفاق مع الملاّك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية.

المادّة 19 : تخول الاستفادة من حيازة الأراضي المنصوص عليها أعلاه، الحق في تعويضات تغطي كل الأضرار التي تلحق بالملاك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق، على نفقة صاحب رخصة الاستغلال، ويحدد مبلغ التعويضات بالتراضي بين الأطراف.

المادّة 20 : في حالة عدم وجود منفذ للمرور، يجوز لصاحب الرخصة أن يستفيد من ارتفاقات المرور الضرورية لسير استغلاله طبقا لأحكام قانون المناجم، المذكور أعلاه.

تتوّج الاستفادة من ارتفاقات المرور بالتزام تعاقدي بين صاحب الرخصة والملاّك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية.

المادّة 21 : يجب أن يرفق كل طالب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل طلبة بمذكرة عن تأثير أشغال الاستغلال المقررة في البيئة.

ويجب أن تدمج المذكرة، زيادة على تقدير أثار نشاط الاستغلال، كل الجوانب المتعلقة بحماية البيئة لاسيما :

- الشروط التقنية للعمل التي تضمن استقرار المحيط المكتنف،
- تدابير التقليل من تأثير نشاط مقالع الحجارة والمرامل في البيئة،
- التدابير المعتمدة من أجل إعادة الأماكن تدريجيا إلى حالتها الأصلية أثناء كل المدة التي يستغرقها النشاط.

وتتم عملية إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية تماشيا مع النشاط المرخص به، علما أن هذا النشاط لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يتسجد في إحداث تجويفات أو غيرها من الأشغال

المشابهة التي من شأنها الإضرار بالبيئة. ويجب أن يردم كل تجويف تسبب فيه النشاط المرخص به أو يسوّى دون إبطاء.

المادّة 22 : يمنع على كلّ صاحب رخصة أن يتخلّى عن نشاطه دون أن ترخص له بذلك الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.

يتعين على صاحب الرخصة، قبل التخلي عن النشاط أو التوقف عنه، أن ينفذ فورا الأشغال التي يوصي بها أعوان شرطة المناجم ولاسيما منها إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية.

وفي حالة عدم القيام بذلك، تقوم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية على نفقة صاحب الرخصة بأداء الأشغال، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المناجم والمتابعات المدنية والجزائية.

المادّة 23 : يتعين على صاحب الرخصة، قبل التخلي أو التوقف عن النشاط، أن ينجز مسحا طبوغرافيا لمناطق الرفع قصد التمكين من تحديد كمية المادة المرفوعة.

وفي حالة عدم القيام بذلك، تقوم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية تلقائيا بهذا المسح على نفقة صاحب الرخصة المقصر.

المادّة 24 : يتعين على صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أن يدفع حقوق إعداد الوثيقة الإدارية والرسم المساحي اللذين يحددان بموجب قانون المالية.

إذا كانت مدة الرخصة تغطي سنوات مالية عدة، فإنه يتعين عليه أن يسدد قبل 31 يناير كأقصى أجل، مبلغ الرسم المساحي السنوي تناسبا مع مدة الصلاحية الباقية.

المادّة 25 : يتعين على صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أن يسدد إتاوة الاستخراج.

يحسب مبلغ إتاوة الاستخراج من أجل استغلال مقالع الحجارة والمرامل على الكمية المقرر رفعها والمنصوص عليها في الرخصة بحسب معدل قيمة المنتوجات المسوّقة المماثلة في السنة المالية المنصرمة وبحسب النسبة الواردة في الجدول المحدد في الملحق الثالث بقانون المناجم والمطابق للمواد المعدنية غير الحديدية فيما يخص مواد البناء.

تحدد قيمة المنتوجات المسوّقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم.

يتم دفع إتاوة الاستخراج من خلال دفع تسبيقات احتياطية كل ثلاثة (3) أشهر تحسب استنادا إلى البرنامج التقديري للرفع الوارد في ملف طلب الرخصة.

يصفّى الرصيد المحتمل لمبلغ الإتاوة على أساس التصريح التلقائي لصاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل.

وبمناسبة قيام أعوان شرطة المناجم بالتدقيق في الكميات المرفوعة فعلا، يتم القيام بما يأتي :

- إما سداد المبلغ الزائد في حالة ما إذا كانت الكمية المرفوعة فعلا أقل من الكمية المتوقعة في البداية عند تسليم الرخصة في حالة التوقف عن النشاط أو خصم المبلغ الزائد عند الدفع القادم إذا ما استمر النشاط،

- وإما قيام صاحب الرخصة بدفع باقي الإتاوة في حالة ماذا كانت الكمية المرفوعة فعلا أكبر من الكمية المتوقعة في البداية عند تسليم الرخصة.

بعد قيام أعوان شرطة المناجم بالتدقيق في الكميات، يرسل جدول بذلك إلى المصالح الجبائية المعنية.

المادّة 26 : زيادة على الأحكام المنصوص عليها في موضع آخر، فإنه يتعين على صاحب الرخصة ما يأتي :

1- احترام الشروط التقنية والتنظيمية المنصوص عليها في مجال :
- النظافة والأمن،
- حماية البيئة،
- حماية التراث النباتي،
- حماية المواقع والمعالم التاريخية والثرية المصنّفة أو التي هي في طريق التصنيف،
- جريان المياه والتزود بالماء الصالح للشرب أو للسقي أو لحاجات الصناعة،
- مساحة الحماية.

2- الوفاء بما عليه من ضرائب ورسوم وأتاوى،

3- إرسال تقرير عن النشاط كل سنة إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية،

4- إصلاح الأضرار التي تلحق بالأشخاص وبالممتلكات بسبب ممارسة نشاطه المنجمي،

5- القيام بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية.

المادّة 27 : يتعين على صاحب الرخصة، تحت طائلة تعليقها ومن ثمّ سحبها، القيام بما يأتي :

1- الشروع في الأشغال في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا (1) بعد منحه الرخصة،

2- إنجاز البرنامج المقرر للرفع حسب القواعد الفنية مع احترام قواعد حسن الجوار،

3- القيام بالايداع القانوني لكل معلومة ووثيقة تتعلقان بعمليات الاستغلال،

4- تقديم كلّ المعلومات وكلّ التبريرات الضرورية التي يطلبها منه أعوان شرطة المناجم بغية تفادي كل حادث أو من جراء وقوع حادث.

المادّة 28 : عندما يعاين أعوان شرطة المناجم، أو على أساس تقرير للمصالح الإدارية المختصة يؤكده أعوان شرطة المناجم أن صاحب الرخصة قد ارتكب مخالفة أو أكثر منصوصا عليها أعلاه والمخالفات المنصوص عليها في المادة 91 من قانون المناجم، فإن الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ترسل إليه إعذارا يحدد له أجل شهر واحد (1) للوفاء بالتزاماته.

ومع انقضاء هذا الأجل، واذا ما عاينت الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، قانونا أنّ الأحكام المنصوص عليها لم يأخذها صاحب الرخصة بعين الاعتبار، فإن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تصدر حينئذ قرار سحب الرخصة منه دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المناجم.

المادّة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.

حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002.

علي بن فليس

الملحق الأول

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية
AGENCE NATIONALE DU PATRIMOINE MINIER

استمارة طلب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل
FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION
D'EXPLOITATION DES CARRIERES ET SABLIERES

صاحب الطلب : .....
الشركة/ الشخص المعنوي أو الطبيعي : .....
البلد الأصلي / الجنسية : .....
الوضع القانوني لصاحب الطلب :.....
رقم القيد في السجل التجاري : .....
رقم التعريف الإحصائي : .....
اسم ولقب الممثل المفوض قانونا : .....
العنوان الذي تستقبل فيه الاشعارات : .....
الهاتف : ..... الفاكس : ..... البريد الإلكتروني : .....

محيط المساحة موضوع الاستغلال :
* الموقع الإداري : المكان المسمى :.....
البلدية : .....
الدائرة : .....
الولاية : .....

* الإحداثيات الطوبوغرافية لحدود المساحة (يوضح نظام الإسقاط)

النقطة	الإحداثيات		النقطة	الإحداثيات	
أ	س		هـ	س	
	ع			ع	
ب	س		و	س	
	ع			ع	
ج	س		ز	س	
	ع			ع	
د	س		إلخ..	س	
	ع			ع	

* موقع النقطة الأصلية : .....
* مساحة حدود المساحة : .....
* الوضع القانوني للأرض : .....

قسم الاستغلال :

* بيان مواد موضوع الرفع : .....
* الاحتياطات الجيولوجية : .....الاحتياطات القابلة للاستغلال : .....
* الحجم المقرر للرفع :.....
* تاريخ بداية الأشغال المتوقع : .....
* المدة المتوقعة للرفع (شهر) :.....
* أرفق بهذا الطلب كل الوثائق المطلوبة عن طريق التنظيم.

الطالب : اسم/ لقب وصفة الموقّع

قسم مخصص للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية :

ملف مقبول : نعم ☐ لا ☐ **الموقع محدد من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والرقابة المنجمية** تسجيل الطلب : رقم التسجيل : ..... التاريخ : ..... الساعة : ..... اسم /لقب وصفة المسؤول المكلّف بالتسجيل	**استلام نتائج التحقيق :** التاريخ : ..... الساعة : ..... اسم /لقب وصفة المسؤول المكلّف بالاستلام .....

قسم مخصص للإدارة المحلية

الوثائق المرفقة :

الوثائق	نعم	لا
مخطط من سلم 500 / 1		
برنامج الرفع المقرّر		
مذكرة مدى التأثير على البيئة		
دراسة حول الأخطار وتنظيم النجدة		
اقتراح تصنيف (حسب القائمة)		

تاريخ الاستلام : .....
الساعة : .....

اسم /لقب وصفة مسؤول
الإدارة المحلية المستقبلة

رأي الوالي : الموافقة ☐ بعدم الموافقة ☐

التعليق :

.....
.....
.....
.....

حرر بـ : .....في .....
التاريخ وإمضاء الوالي

الملحق الثاني

دفتر الأعباء لاستغلال مقالع الحجارة والمرامل

رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل رقم..... مؤرخة في .....

إطار يملأ إذا كان الطالب شخصا طبيعيا

السيدة (ة) .....
المولود (ة) في .....بـ.....
من جنسية .....
المتخذ (ة) محلّ إقامته (ها) في .....
المقيد (ة) في السجل التجاري في .....تحت رقم .....
رقم التعريف الإحصائي.....

إطار يملأ إذا كان الطالب شخصا معنويا .....

الشركة (خاضعة للقانون الجزائري) .....
المتخذة محلّ إقامتها في .....
المقيدة في السجل التجاري في .....تحت رقم .....
رقم تعريفها الإحصائي هو .....
الممثلة بالسيد (ة) .....
المولود (ة) في .....بـ .....
من جنسية .....
المتصرف (ة) بصفة.....

يكتتب، دون تحفظ أو غيره من التحديد، بنود دفتر الأعباء هذا للقيام على نفقته ومسؤوليته بأشغال لاستغلال مقالع الحجارة والمرامل المبيّنة أدناه، علما أنه يعتبر استغلالا لمقالع الحجارة والمرامل في رفع المواد التي لا تحتوي على أي مادة معدنية قابلة للتثمين، والتي توجد في حالتها الطبيعية على شكل راسب غير صلب والموجهة لأغراض البناء، والرصف وتخصيب الأراضي (المادة 22 من قانون المناجم).

1-معلومات تكميلية تخص الشركة

(قسم يملأ إذا كان الطالب شخصا معنويا)

1-1 الشكل القانوني :

1-2 مبلغ رأسمال الشركة المعبّر عنه بالدينار الجزائري :

1-3 تعريف المساهمين الرئيسيين أو الشركاء (الاسم واللقب والجنسية) ونسبة المشاركة في رأسمال الشركة :

الاسم واللقب	الجنسية	نسبة المشاركة في الرأسمال (%)

1-4 اختيار الموطن :

العنوان.....

الهاتف .....

الفاكس .....

البريد الإلكتروني .....

1-5 الموطن البنكي :

تعريف البنك .....

رقم الحساب .....

2- معلومات تكميلية تخص الطالب

(قسم يملأ إذا كان الطالب شخصا طبيعيا)

2-1 اختيار الموطن :

العنوان.....

الهاتف .....

الفاكس .....

البريد الإلكتروني .....

2-2 الموطن البنكي :

تعري البنك .....

رقم الحساب .....

2-3 التأهيل المهني (التكوين الأساسي، الدراسات، التداريب، إلخ) :

.....

.....

.....

.....

4-2 المراجع المهنية :

1-4-2 في الميدان المنجمي :

.....

.....

.....

.....

2-4-2 في ميادين أخرى :

.....

.....

.....

.....

3- معلومات تخص الشخص الطبيعي المكلف بإدارة أشغال الاستغلال

1-3 الاسم .....

2-3 اللقب .....

3-3 تاريخ الميلاد ومكانه .....

4-3 الجنسية .....

5-3 العنوان .....

6-3 التأهيل .....

7-3 العلاقة القانونية بالشركة .....

8-3 المراجع المهنية في ميدان الاستغلال المنجمي :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4-معلومات تخص مساحة الاستغلال

1-4 المساحة الممنوحة :

1-1-4 الاحداثيات الطبوغرافية : UTM أو لامبير (للتوضيح) :

النقاط	الاحداثيات	
	س	ع
أ		
ب		
ج		
د		
.....		

2-1-4 تحديد موقع النقطة الأصلية (الجيوديزية أو غيرها) :

.....

3-1-4 تحديد الموقع الإداري للمساحة :

البلدية	الدائرة	الولاية

2-4 المساحة المعبّر عنها (بالهكتار) :

.....

3-4 طبيعة الأرض (فلاحية، غابية، غيرها- للتوضيح) :

.....

4-4 الوضع القانوني للأرض :

.....

5- معلومات تخص أشغال الرفع :

1-5 تحديد المادة أو المواد موضوع الرفع :

.....

.....

.....

2-5 وجهة المادة المرفوعة (تحديد المشروع) : .....

3-5 المعايير العامة للاستغلال :

1-3-5 الاحتياطات الجيولوجية : .....

2-3-5 الاحتياطات القابلة للاستغلال : .....

3-3-5 المدة المحتملة لأشغال الرفع (بالأشهر) : .....

4-3-5 طريقة الاستغلال المعتمدة : .....

5-3-5 التاريخ المحتمل للانطلاق في الأشغال : .....

6-3-5 الحجم الإجمالي المقرر استخراجه : .....

7-3-5 البرنامج الشهري للرفع

شهر1 : .....

شهر 2 : .....

شهر 3 : .....

شهر-عدد : .....

6- حقوق صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل

زيادة على الحقوق التي تخولّها إياه أحكام تشريعية وتنظيمية أخرى معمول بها في موضع آخر، فإن لصالحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل الحقوق الخاصة الآتية :

1-6 الرخصة التي يرتبط بها دفتر الأعباء هذا ليست سندا منجميا، وتعتبر ملكا منقولا.

2-6 يمكن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل الحيازة داخل حدود المساحة المحددة في النقطة 4 أعلاه.

في حالة حصول اتفاق بالتراضي بين الملاّك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المهنية وبين صاحب الرخصة، تتوج الاستفادة من حيازة بالالتزام التعاقدي بين مختلف الأطراف.

وفي حالة عدم حصول الاتفاق بالتراضي، تلغى الرخصة المسلّمة.

3-6 في حالة عدم وجود منفذ للمرور، يجوز لصاحب الرخصة أن يستفيد من اتفاقات المرور الضرورية لسير استغلاله.

4-6 مدة أشغال الرفع والحجم الإجمالي المرخص هما المبينان في رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل.

5-6 يستفيد صاحب الرخصة التي يرتبط به دفتر الأعباء هذا من الأحكام الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم.

6-6 يخول له الحق في تقديم كل طعن لدى مجلس الدولة في كلّ قرار تتخذه في حقه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و/ أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.

ويجب أن يقدم هذا الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المعني.

7- واجبات صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل.

يتعهد الموقع أدناه (إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي) أو يلزم الموقّع أدناه، ممثل الشركة صاحبة رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا، المؤهلة قانونا، موكّله بما يأتي :

1-7 دفع حقوق إعداد الوثائق،

2-7 تسديد الرسم المساحي وكل ضريبة أو رسم أو إتاوة أو تعويض يترتب على النشاط المنجمي الممارس، بانتظام.

3-7 ممارسة نشاط استغلال مقالع الحجارة والمرامل المقررة حسب قواعد الفن المنجمي وضمن الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ولاسيما منها القوانين الآتية :

- رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة،
- رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم،

- رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
- رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم.

4-7 القيام بجميع الالتزامات الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم والنصوص الأخرى التشريعية والتنظيمية.

5-7 اكتتاب وثيقة تأمين من الأخطار الكبرى إذا اتضحت خطورتها من خلال دراسة التأثير في البيئة.

6-7 احترام الالتزامات الآتية، تحت طائلة تعليق رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، مع احتمال اتباعها بالسحب :

1-6-7 تاريخ بداية أشغال الاستغلال التي لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتجاوز شهرا بعد تاريخ منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل.

2-6-7 حدود المساحة الممنوحة بموجب رخصة استغلال المقالع والمحاجر.

3-6-7 رفع المواد أو المادة المبينة في النقطة 5-1 أعلاه،

4-6-7 الحجم الإجمالي المقرر للرفع المبين في النقطة 5-3-5 أعلاه،

5-6-7 الاستغلال المخصص للمادة أو المواد المرفوعة المبين في النقطة 5-2 أعلاه،

6-6-7 الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الممثلون المؤهلون من الدولة أو من فروعها،

7-6-7 تبليغ المؤسسات المختصة بجميع المعلومات الإحصائية المتصلة بالنشاط المنجز،

8-6-7 احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإيداع القانوني،

9-6-7 مسك كل سجل أو وثيقة ينص عليهما التشريع والتنظيم المعمول بهما وتقديمهما إلى السلطات المختصة.

10-6-7 الإنجاز السنوي لمراقبة بيئية وأخذ نتائجها في الحسبان.

7-7 تقديم الوثائق الآتية، في أن واحد مع دفتر الأعباء هذا :

1-7-7 نسخة من مشروع مخطط الاستغلال المفصل،

2-7-7 مخطط تمويل الاستثمار المقرر،

3-7-7 الوثيقة الموثقة التي تؤهل الموقّع أدناه بإلزام الشركة بموجب دفتر الأعباء هذا، إذا كان صاحب الرخصة الذي يرتبط بها دفتر الأعباء هذا شخصا معنويا.

8-7 تبليغ الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، تلقائيا بكل تعديل يمس المعلومات المقدمة أعلاه والمعلومات الواردة في الوثائق الملحقة.

يشهد الموقّع أدناه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادّة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، أنّ المعلومات المقدّمة صحيحة.

حرر في .....

صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل

.....

.....

(الاسم والصفة والتوقيع)

(الختم)